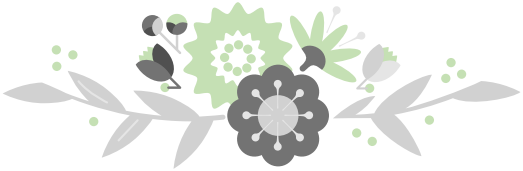


LES MAḤĀRIM DE LA FEMME

D'APRÈS LES PAROLES
DE CHAYKH ʿABDALʿAZĪZ IBN BĀZ
ET DE CHAYKH MOUḤAMMAD IBN ʿOUTHAYMĪN
(QU'ALLĀH LEUR FASSE MISÉRICORDE)

COMPILÉ ET TRADUIT PAR :
ARIZQĪ ABOŪ ĀSSIYAH
(LICENCIÉ DE LA FACULTÉ DE CHARĪʿAH
DE L'UNIVERSITÉ ISLAMIQUE DE MÉDINE)





- QUI SONT LES *MAHĀRIM* DE LA FEMME ?

Le chaykh Mouhammad Ibn Sālih Ibn ʿOuthaymīn - qu'Allāh lui fasse miséricorde - a dit :

« Les *mahārim*[1] parmi les hommes sont tous ceux avec qui il n'est pas permis de se marier de manière définitive.

Et ceux avec qui le mariage n'est pas permis de manière définitive sont mentionnés dans la Parole d'Allāh ﷻ :
{Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur[2].}
Il ne t'est pas permis de te marier avec celles-ci, ainsi que leurs équivalentes dans la famille d'allaitement ; et ce d'après la parole du Prophète ﷺ **: « Est interdit par l'allaitement ce qui est interdit par la parenté[3]. »**
Le père de lait est donc un *mahram* pour sa fille de lait, et il en va de même pour le reste de la parenté.

Et également parmi les femmes interdites pour toujours, celles qu'Allāh ﷻ a mentionné dans Sa Parole ﷻ : **{Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et une mauvaise conduite[4] !}**
L'époux est donc un *mahram* pour la femme de son père et de ses ascendants.

Et Allāh a également dit : **{les femmes de vos fils nés de vos reins[5].}**
Le père de l'époux est donc un *mahram* pour la femme de son fils et ses descendants.

Et Allāh ﷻ a dit : **{belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage**

[1] Le terme « *mahārim* » est le pluriel de « *mahram* ».
[2] Selon la traduction rapprochée du verset 23 de Sourate An-Nissā.
[3] Rapporté par Al Boukhārī (n°2645) et Mouslim (n°1447)
[4] Selon la traduction rapprochée du verset 22 de Sourate An-Nissā.
[5] Selon la traduction rapprochée du verset 23 de Sourate An-Nissā.

n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part[6].}
L'époux de la mère est donc un *maḥram* pour sa fille obtenue avec un autre, à condition qu'il ait consommé le mariage avec elle, c'est à dire qu'il a eu un rapport avec elle.

Et Allāh ﷻ a dit : **{mères de vos femmes[7].}**
L'époux de la fille est donc un *maḥram* pour la mère et la grand-mère de celle-ci, et leurs ascendantes.

Voici donc sept interdites par la parenté, sept par l'allaitement, quatre par alliance, elles sont donc dix-huit[8]. »

Il y a donc pour la femme dix-huit hommes qui peuvent être ses *maḥārim* :

- son père (ainsi que son grand père et ses ascendants),
- son fils (ainsi que son petit-fils et ses descendants),
- son frère,
- son oncle paternel (ainsi que les oncles de son père),
- son oncle maternel (ainsi que les oncles de sa mère),
- son neveu (fils de son frère),
- son neveu (fils de sa sœur),

- son père de lait (l'époux de la femme qui l'a allaité),
- son fils de lait (celui qu'elle a allaité),
- son frère de lait (fils de celle qui l'a allaité),
- son oncle paternel de lait (frère de l'époux de celle qui l'a allaité),
- son oncle maternel de lait (frère de celle qui l'a allaité),
- son neveu de lait (fils de son frère de lait),
- son neveu de lait (fils de sa sœur de lait),

- son beau-fils (fils de son époux),
- son beau-père (père de son époux),
- son beau-père (époux de sa mère, à condition qu'il ait consommé le mariage),
- son beau-fils (époux de sa fille).

[6] Selon la traduction rapprochée du verset 23 de Sourate An-Nissā.
[7] Selon la traduction rapprochée du verset 23 de Sourate An-Nissā.
[8] https://binothaimeen.net/content/10968

- **CEUX QUI NE SONT PAS DES *MAḤĀRIM* POUR LA FEMME MALGRÉ UN LIEN DE PARENTÉ OU D'ALLIANCE :**

Nous avons vu précédemment que le *maḥram* de la femme est l'homme pour qui elle est interdite au mariage de manière définitive.
Par conséquent, les hommes qui ne sont pas des *maḥārim* pour la femme sont tous ceux pour qui elle n'est pas interdite au mariage, ou ceux pour qui elle est interdite de manière temporaire.

Les hommes qui ne sont pas des *maḥārim* pour la femme malgré un lien de parenté ou d'alliance sont donc :
- ses cousins (paternels et maternels),
- les frères, neveux, oncles et cousins de son époux,
- les époux de ses sœurs, nièces, tantes et cousines.

Le chaykh ʿAbdal ʿAzīz ibn Bāz – qu'Allāh lui fasse miséricorde – a dit :

« Le cousin paternel, le cousin maternel, fils de l'oncle et fils de la tante, tous ceux-là sont considérés comme des étrangers, ce ne sont pas des *maḥārim*[9]. »

Et il – qu'Allāh lui fasse miséricorde – a également dit :

« Le frère de l'époux, l'oncle de l'époux, et les enfants de son frère, tous ceux-là ne sont pas des *maḥārim*, tous sont étrangers et elle n'a pas à s'isoler avec un seul d'entre eux, et elle n'a pas à se dévoiler devant eux. Mais au contraire elle doit se couvrir en leur présence ; car ils ne sont pas des *maḥārim* [...]
Les *maḥārim* par alliance sont seulement : le père de l'époux, le grand-père de l'époux, le fils de l'époux, le fils de la fille de l'époux, son petit-fils, ceux-là sont des *maḥārim*. Quant à son frère, son oncle paternel, son oncle maternel, et son neveu, ceux-là ne sont pas des *maḥārim*[10]. »

Et lorsque le chaykh fut interrogé en ces termes « Est-ce que l'époux de la sœur est considéré comme un *maḥram* temporaire pour l'autre sœur, de

[9] https://urlz.fr/nqfp
[10] https://urlz.fr/nqBA

sorte qu'il lui soit permis de s'isoler avec elle, et en est-il de même pour la tante paternelle de la fille ? », il répondit :

« Non, l'époux de la sœur n'est pas un *maḥram* pour elle, l'époux de la sœur, de même que celui de la tante paternelle, et également celui de la tante maternelle.
La tante paternelle, tout comme la tante maternelle, […] il lui est interdit de se marier [avec elle en même temps] que la fille, car il n'est pas permis de réunir entre elles[11], mais ceci est une interdiction temporaire, et il n'est pas un *maḥram* pour elle […]
Et ceci car […] la sœur de son épouse, la tante de son épouse, ne sont pas des femmes interdites [de manière absolue] pour l'époux mentionné, car elles lui sont interdites mais dès lors qu'il divorce leur sœur ou la fille de leur frère ou la fille de leur sœur, il lui est alors permis de se marier après la période de viduité.

En conséquence, certains font preuve de laxisme avec certaines femmes, […] et certaines sont laxistes avec le frère de l'époux, ou l'oncle de l'époux, et ceci est une erreur et ce n'est pas permis.
Il n'est donc pas permis pour la femme d'être laxiste avec le frère de son époux, car il n'est pas un *maḥram* pour elle, et son oncle paternel non plus, ni son oncle maternel, mais le *maḥram* est uniquement son père et son fils[12]. »

Et dans une autre réponse le chaykh dit :

« Le père [de l'époux] et son fils sont les *maḥārim*, mais quant au frère de l'époux, son oncle paternel, le fils de son oncle paternel, et son oncle maternel, ce ne sont pas des *maḥārim*. De même que l'époux de la sœur, l'époux de la tante paternelle, et l'époux de la tante maternelle, ne sont pas des *maḥārim*.
Celui qui est *maḥram* c'est l'époux de sa fille et l'époux de sa mère, ceux-là sont des *maḥārim*. Mais quant à l'époux de sa sœur, celui de sa tante paternelle et celui de sa tante maternelle, ce ne sont pas des *maḥārim*[13]. »

[11] C'est-à-dire qu'il est interdit d'être marié avec une femme et sa tante en même temps, de même qu'il est interdit d'être marié avec deux sœurs en même temps.
[12] https://urlz.fr/nqBE
[13] https://urlz.fr/nqBF

Comme mentionné par le chaykh dans ce qui a précédé, il n'est pas permis à la femme de se découvrir devant ceux qui ne font pas partie de ses *maḥārim*, ni de s'isoler avec l'un d'eux.
Cependant, il n'y a pas de mal pour elle à les saluer, répondre à leurs salutations, prendre des nouvelles de leurs familles, à condition qu'il n'y ait pas d'isolement.

A ce propos le chaykh – qu'Allāh lui fasse miséricorde – a dit :

« Quant au fait d'être mélangé avec eux dans le sens de répondre à leurs salutations dans l'assise, ou demander "comment allez-vous", "comment vont vos enfants", tout en s'éloignant des causes d'ambiguïté, des paroles futiles, alors il n'y a pas de mal en cela.
Si elle salue ses cousins paternels ou maternels avec des salutations sans ambiguïtés et sans isolement, mais elle les salue lors d'une assise ou alors s'ils les ont visités et ils l'ont saluée pour entretenir les liens de parenté, il n'y a pas de mal en cela.
Ce qui est interdit, c'est de s'isoler avec l'homme, ou de provoquer par la parole ou les actes des causes d'ambiguïtés ou de tentation.
Mais quant aux salutations et aux paroles intègres, en étant éloigné des troubles, alors il n'y a pas de mal à cela. Elle peut par exemple saluer son cousin paternel ou son cousin maternel, ou répondre à leurs salutations, ou demander des nouvelles de sa famille et de ses enfants, et ce sans être isolé[14]. »

Puis le chaykh - qu'Allāh lui fasse miséricorde - fait également prêter attention à une chose concernant les salutations, c'est qu'il n'est pas permis de serrer la main de celui qui n'est pas un *maḥram* :

« Allāh a certes légiféré et exposé clairement ce qu'il convient pour ses serviteurs, et Il leur a interdit ce qui leur est nuisible - qu'Il soit glorifié [...]
Et quant au fait de parler avec les proches alors il n'y a pas de mal en cela si ce ne sont pas des *maḥārim*, comme cela a précédé, mais elle ne doit pas serrer la main. Elle les salue, répond à leurs salutations, mais cela sans serrer la main.

[14] https://urlz.fr/nqfp

Serrer la main, cela est réservé au *mahram*, tel que son frère, son oncle paternel, son oncle maternel ou les femmes. Mais quant au fait de serrer la main des hommes étrangers, et ce même s'ils sont les cousins, alors ceci n'est pas permis.

Le Prophète ﷺ a dit, lorsque certaines femmes ont voulu lui serrer la main lors de l'allégeance : « **Je ne serre pas la main des femmes[15]. »**

Et ʿĀïcha - qu'Allāh soit satisfait d'elle - a dit : « la main du Messager d'Allāh ﷺ n'a jamais touché la main d'une femme [étrangère], il ne prenait leurs serments d'allégeance que par la parole[16]. »

Ceci est ce qui fut mémorisé à son sujet ﷺ, et nous avons en lui un exemple, comme Allāh ﷻ a dit :

{En effet, vous avez dans le Messager d'Allāh un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et évoque Allāh fréquemment[17].}[18]»

Qu'Allāh m'accorde la réussite ainsi qu'aux musulmans, afin que l'on se conforme à ce qu'Il aime et agrée pour nous.

Que les éloges d'Allāh et Son salut soient sur notre Prophète Mouhammad.

Et l'ensemble des louanges reviennent de droit à Allāh, le Seigneur des mondes.

[15] Rapporté par An-Nassā'ī (n°4181), Ibn Mājah (n°2874), l'imām Mālik (n°2812) et l'imām Ahmad (n°27006-27010).

[16] Rapporté par Al Boukhārī (n°2711-2713, n°4891, n°5288 et n°7214) et Mouslim (n°1866).

[17] Selon la traduction rapprochée du sens du verset 21 de Sourate Al Ahzāb.

[18] https://urlz.fr/nqBH

Préparé par : Arizqī Aboū Āssiyah

Médine, le 29/03/1445

aabouassiyah@hotmail.com

@AAbouAssiyah

t.me/AAbouAssiyah



